

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas

Carrera de Derecho

Derecho Mercantil



**TRANSFORMACIÓN DIGITAL: PYMES Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
EN ECUADOR**

Alexa Gabriela Vásconez Silva

Estudiante

Sexto Semestre, Paralelo “A”

Dr. Caetano Cisneros

Docente

Quito, 2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	4
1. ¿Qué son las PYMES?	4
2. PYMES en el Ecuador	4
3. Facturación electrónica	6
4. Facturación electrónica en el Ecuador	6
5. Requisitos para facturar electrónicamente en Ecuador	7
6. Etapas de la facturación electrónica.....	8
7. Ventajas de la facturación electrónica.....	9
8. Desventajas de la facturación electrónica	10
9. Posición de las PYMES del Ecuador frente a la facturación electrónica	11
CONCLUSIÓN.....	11
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	13

INTRODUCCIÓN

La evolución tecnológica ha transformado diversos aspectos de la vida moderna, y uno de los campos donde ha tenido un impacto significativo es en el ámbito de la facturación y la gestión fiscal. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) desempeñan un papel fundamental, no solo como motores de la economía, sino también como agentes clave en la adopción e implementación de nuevas tecnologías para mejorar sus procesos operativos y cumplir con las regulaciones fiscales.

En el mundo empresarial, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son pilares fundamentales en la economía de cualquier país. Estas entidades, caracterizadas por su tamaño reducido en términos de facturación, número de empleados y activos, desempeñan un papel crucial en la generación de empleo, la actividad manufacturera y la dinamización económica a nivel global. Su flexibilidad, agilidad y proximidad con los clientes les otorgan una ventaja competitiva única, permitiéndoles adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y satisfacer las necesidades de sus consumidores de manera eficiente.

Las PYMES, caracterizadas por su flexibilidad y adaptabilidad, se encuentran en una posición única para aprovechar las ventajas de la facturación electrónica, una herramienta que ha revolucionado la manera en que se emiten, transmiten y archivan los comprobantes fiscales.

En el presente trabajo se explora el concepto y la importancia de las PYMES, tanto a nivel global como en el contexto específico del Ecuador, así como también se profundiza en el tema de la facturación electrónica y su impacto en la gestión empresarial y el cumplimiento tributario en el país. Se examina el rol vital que desempeñan las PYMES en el tejido empresarial ecuatoriano, y cómo estas funcionan en cuanto a la facturación electrónica, al analizar el concepto, beneficios y desafíos que impone esta figura, así como también su implementación y requisitos específicos en el país.

DESARROLLO

1. ¿Qué son las PYMES?

Las Pymes, que son las siglas de Pequeñas y Medianas Empresas, son un tipo de empresas que se caracterizan por tener un tamaño reducido en cuanto a su facturación, número de empleados y activos en comparación con las grandes corporaciones. En general, las Pymes suelen ser más flexibles, ágiles y cercanas a sus clientes, lo que les permite adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y a las necesidades de sus clientes.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son fundamentales para la economía de un país, ya que son las principales generadoras de empleo y representan la mayor parte de la actividad manufacturera. Rodríguez & Aviles (2020) destacan que las PYMES tienen dos opciones: crecer y convertirse en grandes empresas o mantenerse pequeñas y estables.

Según Tello (2014), las PYMES son cruciales para el desarrollo productivo de América Latina debido a su contribución al empleo y su impacto en el PBI nacional, especialmente en el mercado interno. En el mismo sentido, Yance, Solís, Burgos, & Hermida (2017) enfatizan la importancia de que las PYMES se desarrollen de manera continua para crecer de forma sostenible y mantenerse financieramente estables, lo que las convierte en agentes clave para la expansión socioeconómica.

Las PYMES son vitales para la dinamización de la economía y la mejora de la gobernanza, ya que requieren una inversión menor y son grandes consumidores de materias primas. Por lo tanto se destaca su papel en la competitividad económica, modificando la estructura del mercado y contribuyendo a mantener un entorno competitivo.

2. PYMES en el Ecuador

El SRI (2012) define a las pymes como “un conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas”.

En el contexto del Ecuador, las Pymes desempeñan un papel fundamental en la economía del país. Las Pymes ecuatorianas son responsables de generar miles de puestos de trabajo y de dinamizar la economía nacional. Se concentran principalmente en sectores como el comercio, la producción de bienes y servicios, y tienen una presencia significativa en todas las regiones del país, siendo especialmente destacada en provincias como Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y El Oro.

A pesar de su importancia, las Pymes en el Ecuador enfrentan desafíos en cuanto al acceso a financiamiento. Muchas de estas empresas recurren a créditos bancarios o fondos propios para financiar sus operaciones, pero se enfrentan a dificultades para cumplir con los altos estándares de garantías y requisitos exigidos por las instituciones financieras. Esto puede limitar su crecimiento y supervivencia a largo plazo, lo que se refleja en que algunas Pymes no logran superar la primera década de operación.

Las Pymes en el Ecuador están presentes en todas las regiones del país, siendo la región de la Costa la que alberga la mayor cantidad de Pymes, con un total de 85,363 empresas. La región Sierra le sigue de cerca con 85,069 Pymes, mientras que la región del Oriente cuenta con 8,839 Pymes y la región Insular tiene una presencia más limitada, con apenas 559 Pymes.

Estas cifras muestran que las Pymes son una parte significativa del entramado empresarial ecuatoriano, contribuyendo de manera importante a la generación de empleo, la producción nacional y la dinamización de la economía en diferentes regiones del país.

3. Facturación electrónica

En primer lugar, con el fin de comprender el concepto de facturación electrónica, se debe tomar en cuenta la definición de factura como tal, la cual según Tartarufi (2006) "es la nota o detalle de las mercaderías vendidas que el vendedor remite al comprador, con la precisa y detallada indicación de su especie, calidad, cantidad y de su precio, y con todas aquellas otras que puedan servir o ser necesarias, tanto para individualizar las mercaderías mismas como para determinar el contenido y las modalidades de ejecución del contrato".

Ahora bien, la tecnología ha experimentado avances significativos en varios campos, incluyendo la facturación dentro del ámbito fiscal, donde se ha implementado el uso de la factura electrónica. Esta modalidad se ha vuelto crucial para las autoridades fiscales en su lucha contra la evasión tributaria y para ejercer un mayor control sobre los contribuyentes.

La factura electrónica, según la Universidad de Cantabria (UC) (2015), es un documento tributario que reemplaza al formato en papel, manteniendo su validez legal y ofreciendo características de seguridad adicionales. En este proceso, las facturas son transmitidas de forma electrónica, lo que elimina los costos asociados con la impresión y envío de papel, y agiliza el proceso al ofrecer una recepción inmediata del comprobante digital.

Este método de facturación, beneficia a las empresas en múltiples aspectos, incluyendo la reducción de costos en la emisión de comprobantes y proporcionando una mayor seguridad para verificar su autenticidad y prevenir fraudes. Además, la implementación de la factura electrónica ha sido asociada con un aumento en la recaudación tributaria y una disminución en la evasión, según expertos tanto nacionales como internacionales.

4. Facturación electrónica en el Ecuador

En Ecuador, la facturación electrónica está respaldada por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. La definición de factura electrónica

incluye registros lógicos archivados en soportes electrónicos que documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

La firma electrónica certificada por una entidad acreditada garantiza la integridad de la información transmitida y otorga efectos jurídicos a los comprobantes digitales. En general, la legalidad de la factura electrónica se basa en la equiparación de su valor jurídico con las facturas físicas, respaldada por la presunción legal de que los mensajes de datos firmados electrónicamente reflejan la voluntad del emisor y obligan al cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellos. (Merlo, 2006)

La facturación electrónica en Ecuador ha sido implementada como una estrategia para modernizar la administración tributaria, reducir la evasión fiscal y simplificar el cumplimiento de los contribuyentes. Se ha encontrado evidencia de que la factura electrónica ha mejorado el cumplimiento tributario de los contribuyentes obligados a emitir comprobantes electrónicos en Ecuador. Además, se destaca que la captura de información de terceros mediante la factura electrónica fortalece la gestión de las Administraciones Tributarias. (Ramírez, 2018)

5. Requisitos para facturar electrónicamente en Ecuador

Para facturar electrónicamente en Ecuador, es importante cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI):

1. Contar con una conexión a internet para poder emitir las facturas electrónicas.
2. Generar una clave de acceso a través de los servicios online del SRI para poder acceder al sistema de facturación electrónica.
3. Mantenerse actualizado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

4. Utilizar un software que sea capaz de generar los comprobantes electrónicos. Este software puede ser proporcionado por el SRI de forma gratuita o adquirido a través de una empresa privada que haya desarrollado su propio sistema de facturación.
5. Obtener un certificado digital de firma electrónica, el cual garantiza la validez jurídica de las facturas electrónicas emitidas 9.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para poder implementar con éxito la facturación electrónica en Ecuador y garantizar la validez legal de los comprobantes fiscales emitidos electrónicamente.

6. Etapas de la facturación electrónica

En Ecuador, la facturación electrónica sigue un proceso que consta de varias etapas para garantizar la validez y autenticidad de los comprobantes fiscales emitidos electrónicamente.

1. Emisión de la factura: En esta etapa, se genera la factura electrónica con todos los datos necesarios, como la información de los productos o servicios adquiridos, el valor a cancelar, la fecha y hora de la transacción, los datos del comprador y del vendedor, entre otros.
2. Firma del certificado electrónico: Una vez emitida la factura, se procede a firmar el certificado electrónico, el cual valida la propiedad de la persona emisora y garantiza la integridad del documento.
3. Validación y autorización: En esta etapa, se realiza la validación previa de la factura electrónica para confirmar su autenticidad. Se asigna un número de autorización a la factura, lo que contribuye a la identificación de documentos digitales fiables.

Al culminar estas etapas, la factura electrónica es enviada al propietario a través de medios electrónicos, cumpliendo así con todo el proceso establecido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la facturación electrónica en Ecuador

7. Ventajas de la facturación electrónica

La facturación electrónica en Ecuador ofrece diversas ventajas para las empresas que deciden implementar este sistema, entre ellas se encuentran:

- **Agilidad en los procesos:** La facturación electrónica permite agilizar los procesos relacionados con la emisión de facturas, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea.
- **Reducción de la evasión fiscal:** La implementación de la facturación electrónica contribuye a reducir la evasión fiscal al mejorar el control y la trazabilidad de las transacciones comerciales
- **Reducción de errores:** Al automatizar el proceso de facturación, se minimizan los errores humanos en la emisión de facturas, lo que contribuye a una mayor precisión en los registros contables.
- **Cumplimiento tributario:** La facturación electrónica facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias al generar comprobantes fiscales válidos y autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
- **Prevención de fraudes:** Al contar con mecanismos de seguridad como la firma electrónica, se reduce el riesgo de falsificación de facturas y otros documentos fiscales.
- **Mejora de la imagen empresarial:** La implementación de la facturación electrónica puede mejorar la percepción de la empresa ante sus clientes y proveedores, demostrando un compromiso con la innovación y la eficiencia.

- Ahorro en costos operativos: La facturación electrónica puede generar ahorros significativos en los costos operativos de la empresa al reducir el uso de papel, impresiones y envíos postales.

8. Desventajas de la facturación electrónica

Siguiendo esta línea, la facturación electrónica en Ecuador, a pesar de sus numerosas ventajas, también presenta algunas desventajas que es importante que los empresarios tomen en cuenta:

- Costos de implementación: La implementación de la facturación electrónica puede implicar costos iniciales significativos, tanto en la adquisición de software especializado como en la capacitación del personal para su uso adecuado.
- Requisitos técnicos: Es necesario contar con una infraestructura tecnológica adecuada, lo que puede suponer costos adicionales para las empresas que no dispongan de equipos informáticos actualizados o una conexión a internet estable.
- Cambios normativos y tecnológicos: La facturación electrónica está en constante evolución, lo que requiere que las empresas se mantengan actualizadas con los cambios normativos y tecnológicos para cumplir con las regulaciones vigentes.
- Dependencia tecnológica: La facturación electrónica puede generar una mayor dependencia de la tecnología y la conectividad a internet, lo que puede resultar en problemas si se presentan fallas técnicas o interrupciones en la red.
- Resistencia al cambio: La implementación de la facturación electrónica puede encontrar resistencia por parte del personal de la empresa, especialmente si no están familiarizados con el uso de sistemas digitales.

- Complejidad en la adaptación: La adaptación a los requisitos específicos de la facturación electrónica puede resultar compleja para algunas empresas, especialmente aquellas con procesos internos más tradicionales.

9. Posición de las PYMES del Ecuador frente a la facturación electrónica

Según datos recopilados de encuestas realizadas a pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Ecuador, el 48% de las PYMES encuestadas están de acuerdo en que la facturación electrónica les genera ahorros en los costos operativos de la empresa y contribuye a mejorar su competitividad. A su vez, el 14% de las PYMES se muestra en desacuerdo, indicando que el ahorro es mínimo y que la competitividad no mejora significativamente; y hay un porcentaje de 18% de las PYMES encuestadas se mantienen neutrales, sin prestar mucha atención a estos factores.

En cuanto a si la implementación de la facturación electrónica ha incrementado los niveles de ventas del negocio, el 79% de las PYMES encuestadas están de acuerdo, mientras que el 21% está en desacuerdo. Por otro lado, respecto a la adaptabilidad de los clientes a la facturación electrónica, el 79% de las PYMES encuestadas están de acuerdo en que sus clientes han podido adaptarse con facilidad, mientras que el 21% está en desacuerdo.

Estos datos reflejan una variedad de opiniones entre las PYMES en Ecuador con respecto a la facturación electrónica, mostrando tanto beneficios percibidos como posibles áreas de mejora en la implementación de este sistema en sus negocios.

CONCLUSIÓN

En conclusión, es claro que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) juegan un papel crucial en la economía ecuatoriana, siendo responsables de la generación de empleo, la dinamización económica y la producción nacional. Además, la implementación de la

facturación electrónica se presenta como una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa, cumplir con las obligaciones fiscales y aumentar la competitividad en el mercado.

Si bien la facturación electrónica ofrece numerosas ventajas, como la agilidad en los procesos, la reducción de la evasión fiscal y la mejora de la imagen empresarial, también presenta desafíos, como los costos de implementación y la resistencia al cambio por parte del personal.

Es crucial que las PYMES en Ecuador comprendan la importancia y los beneficios de la facturación electrónica, así como también se preparen adecuadamente para superar los obstáculos que puedan surgir durante su implementación. Con un enfoque en la capacitación del personal, la inversión en tecnología adecuada y el cumplimiento de los requisitos legales, las PYMES pueden aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la facturación electrónica para mejorar su eficiencia, competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Delgado, D., & Chávez, G. (2018). Las Pymes en el Ecuador y sus fuentes de financiamiento. *Revista Observatorio de la economía latinoamericana*, 18(2), 1-12. Obtenido de: <https://www.eumed.net/rev/oel/2018/04/pymes-ecuador-financiamiento.zip>
- Guerra, C. B. M., Aguilar, B. M. L., Erazo, T. E. E., & Freire, V. G. M. (2023). La facturación electrónica ventajas y desventajas en las pequeñas empresas del Ecuador. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 3315-3340. Obtenido de: <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7176>
- Merlo, P. C. (2006). La factura electrónica en el Ecuador. *Foro, Revista de Derecho*, (5), 241-267. Obtenido de: <https://www.redalyc.org/pdf/900/90071542010.pdf>
- Ramírez, J., Oliva, N., & Andino, M. (2018). *Facturación electrónica en Ecuador: Evaluación de impacto en el cumplimiento tributario*. Inter-American Development Bank. Obtenido de: <https://publications.iadb.org/en/handle/11319/8756>